

시정요구

제 목 징계감경 관련 인사규정 운영 부적정

소 관 부 서(기관) 〰〰처

조 치 부 서(기관) 〰〰처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 징계협의자가 일정 요건¹⁾을 충족한 경우 징계를 감경할 수 있도록 「인사관리 규정 시행세칙」(이하 “「세칙」”이라 한다)에 이를 반영하여 운영하고 있다.

2. 판단 기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제29조(징계의 감경·가중)제1항에 따르면 징계의결이 요구된 사람이 중앙행정기관 또는 지방자치단체 장의 표창 이상 공적, 기관장 표창을 받은 공적이 있는 경우 징계를 감경할 수 있도록 정하고 있으나, 기관장 표창 공적의 경우 “부장급 이상의 관리직”은 징계감경 대상에서 제외하고 있다.

1) 20XX. X. XX. 감사일 현재 「인사관리 규정 시행세칙」 제30조 제1항 징계감경 사유

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적이 있는 사람
2. 사장(장기근속표창은 제외한다) 또는 중앙행정기관(한국은행을 포함한다)의 장 이상의 표창을 2회 이상 받은 공적이 있는 사람
3. 적극적이고 헌신적인 자세로 직무 수행 중 발생한 과실로 징계가 요구된 사람

또한 「지침」 제2조(적용범위)에 따르면 이 지침의 내용은 별다른 규정이 있는 경우를 제외하고 공기업 및 준정부기관으로 지정된 모든 기관에 대하여 적용한다고 명시하고 있으므로, 공사는 부장급 이상 관리직의 경우 기관장(사장) 표창으로는 징계를 감경할 수 없도록 내부규정에 반영해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사 「세칙」 제30조(징계의 감경) 제1항제2호는 사장 표창을 2회 이상 받은 공적으로 징계를 감경할 수 있도록 정하면서, 부장급 이상의 관리직에 대한 징계 감경 제한 내용이 없어 「지침」을 따르지 않고 있는 것으로 확인되었다.

관련부서(기관) 의견 ㉠㉠처는 감사결과를 수용하면서 부장급(3급) 이상 관리직의 경우 사장 표창 공적으로는 징계를 감경할 수 없도록 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠처장은

부장급(3급) 이상 관리직의 경우 공사 사장 표창 공적으로는 징계를 감경할 수 없도록 관련 규정을 개정²⁾하시기 바랍니다.(시정)

2) 감사기간 중 규정 개정 완료(「사규일부개정(인사관리 규정 시행세칙)」, 인사처-XXXX, 20XX. X. XX.)